

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

6ª VARA CRIMINAL

AVENIDA DOUTOR ABRAAO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min**SENTENÇA**

Processo Digital nº: **0049320-10.2016.8.26.0050**
 Classe - Assunto: **Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins**
 Autor: **Justiça Pública**
 Réu: **WESLEY DA SILVA COELHO**

Juiz(a) de Direito: Dr(a). **José Fernandes Freitas Neto**

Vistos, etc.

WESLEY DA SILVA COELHO, R.G. 48.083.781, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso nas sanções do artigo 33, *caput*, da Lei 11.343/06, isto porque no dia 15 de junho de 2016, por volta das 12 horas, na Rua Conquista Povão Colorado, Ermelino Matarazzo, nesta Capital, foi preso em flagrante quando trazia consigo e tinha em depósito, para venda a terceiros, sem autorização legal ou regulamentar, 1,635 kg (um quilo, seiscentos e trinta e cinco gramas) de *Cannabis Sativa* L, vulgarmente conhecida como “maconha”, erva que contém a substância *Tetrahydrocannabinol*, dividida em 520

0049320-10.2016.8.26.0050 - lauda 1


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
6ª VARA CRIMINAL
AVENIDA DOUTOR ABRAAO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

invólucros conhecidos como “papelotes”; 215,4 g (duzentos e quinze gramas e quatro decigramas) de cocaína em forma de *crack*, dividida em 496 porções conhecidas como “pedras”; e 94,1 g (noventa e quatro gramas e um decigrama) de cocaína dividida em 147 embalagens conhecidas como *Eppendorfs*. Policiais Militares, em patrulhamento de rotina, desconfiaram do comportamento do denunciado, que demonstrou nervosismo ao perceber a aproximação policial. Houve abordagem, e em revista pessoal os policiais encontraram, em um saco plástico que o denunciado trazia dentro da bermuda, 96 porções de *crack*, 50 porções de cocaína e 15 porções de “maconha”.

Narra a denúncia que, no dia dos fatos, na via pública, policiais militares, em patrulhamento de rotina, desconfiaram do comportamento do denunciado, que demonstrou nervosismo ao perceber a aproximação policial. Houve abordagem, e em revista pessoal os policiais encontraram, em um saco plástico que o denunciado trazia dentro da bermuda, 96 porções de *crack*, 50 porções de cocaína e 15 porções de “maconha”. O denunciado admitiu aos Policiais Militares que tinha mais drogas em sua casa, localizada na mesma Rua Conquista Povão Colorado, Vela 5, Ermelino Matarazzo, nesta Capital. Os policiais foram à residência e ali encontraram mais 400 porções de *crack*, 97 porções de cocaína e 505 porções de maconha.

Lavrado o auto de prisão em flagrante (fls. 04/06), o acusado foi qualificado (fls. 24), pregressado (fls. 25), e

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

6ª VARA CRIMINAL

AVENIDA DOUTOR ABRAAO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

recebeu nota de culpa (fls. 26).

Oferecida a denúncia de fls. 01/03, que veio acompanhada dos autos do inquérito policial de fls. 04/43, o acusado foi notificado (fls. 65), vindo aos autos, no prazo legal, sua defesa preliminar de fls. 58/59 e 144/145, subscrita por defensor constituído. A denúncia foi recebida por despacho do dia 31 de agosto de 2016 (fls. 115/116).

Durante a instrução da causa foram tomados os depoimentos de duas testemunhas arroladas pela acusação e outras duas pela defesa, tendo o acusado sido interrogado ao final da instrução (tudo em mídia digital acostada aos autos).

Encerrada a instrução criminal, manifestaram-se as partes em alegações finais, oportunidade em que o Dr. Promotor de Justiça postula a procedência da ação penal, nos termos da exordial (fls. 200/202). O Dr. Defensor constituído, por seu turno, requer a improcedência da ação, com a respectiva absolvição de seu assistido devido à fragilidade do conjunto probatório, com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal (fls. 206/209).

Encontram-se nos autos, ainda, o boletim de ocorrência alusivo aos fatos (fls. 12/15), o auto de exibição e apreensão (fls. 16/17), o laudo de constatação (fls. 21/23), o exame químico-toxicológico (fls. 62/64), bem como a folha de antecedentes



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

6ª VARA CRIMINAL

AVENIDA DOUTOR ABRAAO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

criminais do acusado (fls. 51/52).

É o relatório.

Fundamento e decido.

A ação penal deve ser julgada procedente, isto porque, terminada a instrução da causa, restou devidamente comprovado nos autos que o acusado praticou o delito descrito na exordial.

A materialidade do tráfico é indubitosa, vez que demonstrada nos autos pelo boletim de ocorrência (fls. 12/15), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 16/17), pelo laudo de constatação (fls. 21/23), e pelo exame químico-toxicológico de fls. 62/64, que restou positivo em relação a cocaína (petrificada e particulada) e a *tetrahydrocannabinol*, bem como pelas demais provas produzidas nos autos.

A autoria também é indubitosa, tendo em vista o auto de prisão em flagrante (fls. 04/06), o boletim de ocorrência (fls. 12/15) e a prova oral colhida.

A testemunha de acusação Rodnei Rodolfo Rodrigues, policial militar, conta em juízo que recorda do caso e do acusado. Narra que estava patrulhando a região, no momento em que visualizou o réu que chamou a atenção, isto porque, quando viu a


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
6ª VARA CRIMINAL
AVENIDA DOUTOR ABRAAO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

equipe de policiais, sentou-se no chão e começou a utilizar aplicativos em seu celular, dando a aparência de estar nervoso. Relata que o acusado foi abordado e foi encontrada sob as suas vestes, mais precisamente no bolso de sua bermuda *jeans*, certa quantidade de droga em sacola plástica; que quando o indagaram se havia mais droga, ele conduziu o grupo de policiais à sua residência. Informa que lá encontrou cocaína, crack e maconha abaixo de algumas roupas no interior do guarda-roupa do réu, tudo acondicionado em um saco plástico, de modo semelhante à droga apreendida em sua posse momentos antes. Afirma que a residência do acusado era bem próxima do local da abordagem, que não havia ninguém na casa, que o próprio réu informou sobre a existência de mais drogas dentro do guarda-roupa, localizadas debaixo de algumas vestimentas, também dentro de uma sacola plástica. Aponta que, no momento da abordagem, o acusado dizia que estava praticando tráfico de entorpecentes porque estava desempregado e se mantinha com aquela atividade. Diz que ele mudou sua versão na Delegacia de Polícia, afirmando que não tinha conhecimento da droga e que não lhe pertencia. Dá conta que nunca antes havia visto o réu. Narra que ele disse, enquanto estavam na residência, que a droga era mesmo sua; que morava com a mãe; e que esta estava trabalhando naquele momento. Relata que fez contato com a vizinha para que esta informasse à mãe do réu sobre sua prisão. Atesta que a quantidade de droga apreendida na moradia era superior à quantidade na posse do réu, mas não recorda a quantidade exata em cada lugar. Quando indagado, responde que foi o responsável pela abordagem do acusado; que a revista dentro da residência deve ter demorado em torno de 10 (dez) a 20 (vinte) minutos, e que também vistoriaram outros cômodos além do quarto. Conta, por fim, que o


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
6ª VARA CRIMINAL
AVENIDA DOUTOR ABRAAO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

acusado não esboçou resistência quando abordado.

Corroborando tal fala está o depoimento da segunda testemunha, o policial militar Alexandre Alves Pereira, que conta, em juízo, lembrar-se do caso e do acusado. Narra que estava em patrulhamento na região Leste de São Paulo quando avistou o réu; que ele percebeu a viatura e teve uma reação estranha, parecendo assustado; e que então foi abordado por sua equipe. Informa que foi encontrada com ele uma sacola plástica com 96 (noventa e seis) pedras de *crack*, 15 (quinze) trouxas de maconha e 50 (cinquenta) *ependorfs* de cocaína. Afirma que quem o revistou foi o Rodolfo. Pontua que a droga estava na bermuda dele, embalada e aparentando estar pronta para a venda. Dá conta que o acusado disse que morava ali perto e que havia mais droga em sua residência. Relata que se deslocaram, então, para lá com o réu; que não havia ninguém na moradia; que ele contou que morava com a mãe; e que esta estava trabalhando. Aponta que localizou mais 505 (quinhentas e cinco) trouxas de maconha, 97 (noventa e sete) *ependorfs* de cocaína e 400 (quatrocentas) pedras de *crack*, embaladas de forma semelhante às que foram apreendidas anteriormente na posse do acusado. Conta que não foi quem encontrou a droga e que esta estava embaixo de algumas roupas, no armário do réu. Narra que o acusado não deu muitos detalhes, mas informou que uma pessoa lhe passava a droga e ele a revendia. Afirma que não foi localizado dinheiro em sua posse, e que ele justificou dizendo que estava começando a venda naquele momento. Quando indagado, respondeu que, no momento da abordagem, o réu estava usando o telefone celular, mas não se recorda se estava em ligação ou utilizando o “WhatsApp”. Atesta que acompanhou a revista na casa; que havia


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
6ª VARA CRIMINAL
AVENIDA DOUTOR ABRAAO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

cerca de 4 (quatro) ou 5 (cinco) policiais; que o acusado entrou junto na residência. Informou, por fim, que o seu procedimento, para decidir entrar ou não em uma moradia, depende muito da situação. Diz que, como o próprio acusado revelou a existência de mais droga em sua residência, decidiu ir até lá com sua equipe. Por fim, relata não se lembrar de ter visto o réu antes da ocorrência.

Ressalte-se, por oportuno, que os policiais não estão impedidos de depor pela legislação processual pátria e o fato de serem servidores comprometidos com a aplicação da lei, repressão e combate ao crime, não retira a força de suas palavras. Pelo contrário, suas palavras têm pleno crédito até que prova manifesta em contrário exclua a presunção. Nesse sentido:

“Os policiais não estão impedidos de depor. Seus depoimentos têm o mesmo valor que outro qualquer. Há dispositivos expressos no CPP determinando que a polícia deverá colher todas as provas que servirem para o esclarecimento do fato e suas circunstâncias (art. 6º, III) e que toda pessoa poderá ser testemunha (art. 202). O só fato de ter sido a prova acusatória baseada em depoimentos prestados por policiais que procederam a prisão em flagrante não autoriza absolvição” (TJSP – AC – Rel. Carlos Bueno – RT 654/278 e RJTJSP 125/563).

“Os depoimentos de policiais devem ser cridos até prova em contrário. Não teria sentido o Estado credenciar seus agentes para exercer serviço público de repressão ao crime e



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

6ª VARA CRIMINAL

AVENIDA DOUTOR ABRAAO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

garantir a segurança da sociedade e ao depois negar-lhe crédito quando fosse dar conta de suas tarefas no exercício de funções precípuas” (TJRJ – AC – Rel. Synésio de Aquino – RDTJR 7/287).

“Não faz sentido repudiar testemunho por provir de agente da polícia. Ao contrário, sua palavra deve ser avaliada e aceita a partir de sua função social que, por isto mesmo, se impõe com o peso mais contundente do que o cidadão comum” (in “Jurisprudência Penal e Processual Penal”, AZEVEDO FRANCESCHINI, vol. 8, pág. 386).

A testemunha de defesa, Letícia Venâncio de Campos, conta em juízo que conhece o acusado há 2 (dois) anos; que ele mora com dois irmãos e a duas quadras de sua casa; que a mãe do réu é a proprietária do imóvel, mas que ela mora em Mogi. Atesta que nunca o viu envolvido com tráfico de drogas e que ele trabalhava no restaurante “Meimei”, no Shopping São Caetano, como ajudante de alimentação. Informa, por fim, que ficou sabendo há algum tempo que o acusado estava preso por tráfico de entorpecentes.

Dirce Paes da Costa, também testemunha de defesa, conta que conhece o acusado há 7 (sete) ou 8 (oito) anos. Informa que mora, assim como ele, em uma viela, a oito ou sete casas de distância. Afirma que na residência do réu mora ainda o irmão; e que a mãe mora e trabalha em Mogi. Relata que o último serviço do acusado era auxiliar de cozinha num restaurante japonês em São


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
6ª VARA CRIMINAL
AVENIDA DOUTOR ABRAAO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

Caetano; que nunca havia ouvido falar que ele estava envolvido com droga; e que ele sempre trabalhou. Aponta que ouviu comentários de que ele foi preso, mas que ficou surpresa, pois o conhece há muito tempo. Narra que viu o dia em que os policiais o abordaram; que foi na mesma rua em que moram, de frente para a casa dele, ao meio dia. Conta que, na hora em que ia almoçar, viu dois policiais conversando com ele, porém não viu a revista, pois não ficou muito tempo observando. Diz que eram policiais fardados em um carro cinza. Por fim, afirma não se recordar se havia mais pessoas no local naquele momento.

O réu Wesley da Silva Coelho, por sua vez, quando interrogado em Juízo, sob as garantias constitucionais do contraditório, conta que é a primeira vez que é processado, seja como menor ou maior de idade. Informa que conheceu os policiais somente no dia do ocorrido. Nega a versão por eles apresentada. Relata que os policiais o viram entrando em sua residência com apenas um “pino” de cocaína em mãos, isto porque é usuário há pouco mais de 3 (três) anos. Narra que entraram em sua moradia, mas não encontraram nada. Atesta que já foi jardineiro e ajudante de construção; que estudou até a oitava série; que seu irmão não estava em casa no momento do ocorrido, mas trabalhando em São Caetano. Afirma que já trabalhou, também, neste município; e, por fim, que seu irmão não usa nem vende droga.

Em que pese a versão apresentada pelo


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
6ª VARA CRIMINAL
AVENIDA DOUTOR ABRAAO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

acusado, esta não deve ser levada em consideração, uma vez que restou contrariada pelas falas das testemunhas de acusação. Ademais, as testemunhas de defesa presentes em Juízo não puderam descreditar as falas dos policiais, uma vez que, apesar de conhecerem o réu, não presenciaram o momento da abordagem para poderem confirmar a ausência de droga em sua posse e em sua moradia.

Oportuno se observar que foi apreendido um total de 520 “papeletes” de maconha, 496 pedras de *crack* e 147 *eppendorfs* de cocaína (conforme auto de exibição e apreensão de fls. 16/17), os quais foram devidamente ratificados por meio de exame de constatação químico-toxicológico a fls. 62/64.

Some-se a isto que a fala dos policiais militares responsáveis pela prisão dos acusados foi uníssona e coesa ao descrever que localizaram as devidas quantidades de drogas ilícitas na posse e na residência do réu.

Assim, diante do contexto probatório, frente aos depoimentos lógicos, coesos e sequenciais dos policiais militares, tanto em solo policial quanto judicial, imperioso se faz um decreto condenatório.

A prova trazida pelos policiais tem o condão de conduzir a uma condenação, tendo em vista que os depoimentos são coesos, lógicos e sequenciais, além de trazerem


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
6ª VARA CRIMINAL
AVENIDA DOUTOR ABRAAO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

muitos detalhes a respeito dos fatos ora apurados. Com efeito, os milicianos foram firmes ao narrar a maneira como se deu a abordagem do acusado, bem como em relação ao fato de que ele teria lhes mostrado onde escondia em sua residência a maior quantidade de entorpecentes.

Quanto ao destino da droga apreendida, não se discute que os entorpecentes destinavam-se ao nefando tráfico, tendo em mente que o acusado mantinha em sua posse e em sua moradia 1,635 kg (um quilo, seiscentos e trinta e cinco gramas) de maconha, separados em 520 (quinhentas e vinte) porções; 215,4 g (duzentos e quinze gramas e quatro decigramas) de *crack*, separados em 496 (quatrocentas e noventa e seis) pedras; e 94,1 g (noventa e quatro gramas e um decigrama) de cocaína, separados em 147 (cento e quarenta e sete) *ependorfs*, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 16/17, laudo de constatação de fls. 21/23 e exame químico-toxicológico de fls. 62/64. A maneira como estavam acondicionados, acrescida às declarações dos policiais, denunciam o referido comércio. Nesse sentido, é bom lembrar que:

“A apreensão de grande quantidade de entorpecente em poder do agente, além da circunstância de estar ela separada em quantidades diferentes, leva à segura conclusão de que a mesma se destina a comércio, e não a uso próprio” (TACRIM-SP – AC 223.693 – Rel. Manoel Carlos – JUTACRIM 63/240).

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

6ª VARA CRIMINAL

AVENIDA DOUTOR ABRAAO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

De se aplicar o benefício contido no §4º do artigo 33 da Lei 11.343/06, visto que o réu é primário, de bons antecedentes, não se dedica continuamente às atividades criminosas (amplamente comprovado pelas falas das testemunhas de defesa e do acusado o fato de que o acusado sempre trabalhou, mas estava desempregado) e não há indícios de que integre organização criminosa. Não há obstáculo, assim, à aplicação do benefício em questão.

Assim, diante de elementos de convicção que tais, não restam dúvidas de que o proceder do acusado se amolda perfeitamente ao tipo penal descrito no artigo 33, *caput*, da Lei nº 11.343/2006, sendo a sua condenação medida criteriosa que se impõe, já que ausentes circunstâncias que excluam o crime ou o isentem de pena.

Isto posto, e considerando o mais que dos autos consta, julgo PROCEDENTE a ação penal e, via de consequência, condeno WESLEY DA SILVA COELHO, filho de Manoel Alves Coelho e Vanda Marques da Silva, como incurso nas sanções do artigo 33, *caput*, da Lei nº 11.343/2006.

Apurada a responsabilidade penal, passo a dosar a pena de condenação.

A atitude do presente acusado deve ser punida com mais rigor com a definição proporcional da pena à lesão


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
6ª VARA CRIMINAL
AVENIDA DOUTOR ABRAAO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

potencial ao bem jurídico tutelado, de maneira que, em consideração ao anteriormente exposto, fixo a pena-base do acusado acima do mínimo, elevada de um sexto, resultando a pena inicial de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e multa de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, a qual diminuo de 2/3 (dois terços), em razão do benefício do artigo 33, parágrafo 4º, da Lei 11.343/06, perfazendo, em dosimetria final, a pena de 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e multa de 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa, ao valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do maior salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, atualizando-se consoante manda a Lei.

Fixei a pena-base acima do mínimo legal, elevada em 1/6, devido à vultosa quantidade de entorpecentes apreendida, qual seja, maior que um quilograma de maconha, duzentos gramas de *crack* e noventa gramas de cocaína (fls. 62/64).

Fixada a pena em definitivo e considerando o teor da Lei 12.736, de 30 de novembro de 2012, e tendo em vista que o réu esteve preso há mais de 09 (nove) meses, há que se lhe aplicar a detração penal, motivo pelo qual fixo como regime inicial o REGIME SEMIABERTO, considerando o disposto no artigo 2º, parágrafo 1º, da Lei nº 8.072/90; vedando-se-lhe o direito de apelar em liberdade.

Incabível, ademais, a substituição da pena


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
6ª VARA CRIMINAL
AVENIDA DOUTOR ABRAAO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

privativa de liberdade imposta ao réu por restritivas de direitos, devendo ser aplicada a norma contida no artigo 44, da Lei nº 11.343/06, que veda, expressamente, a sua conversão em restritivas de direitos.

E nesse passo é bom lembrar a lição do mestre Guilherme de Souza Nucci: "...Nenhuma inconstitucionalidade existe, pois não se fere a individualização da pena. Cuida-se de política criminal do Estado, buscando dar tratamento mais rigoroso ao traficante..." (In. Leis Penais e Processuais comentadas, p. 397, 5ª Ed., RT)

E mais, "...Embora o legislador tenha previsto a possibilidade de reduzir as sanções do agente primário, de bons antecedentes, que não se dedica a atividades criminosas e nem integra organização criminosa (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06), as razões que o levaram a qualificar o tráfico ilícito de entorpecentes como equiparado a hediondo subsistem em sua integralidade, vez que os critérios que permitem a diminuição da pena não têm o condão de mitigar o juízo de reprovação incidente sobre a conduta delituosa em si mesma, que continua sendo a de tráfico ilícito de drogas" (HC 143361/SP, 23.02.2010, DJe 08.03.2010). "Sendo assim, na hipótese dos autos de toda descabida se mostra a pretendida substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, bem como a fixação do regime inicial aberto *ex via* arts. 33, § 4º, e 44, ambos da Lei 11.343/06 e art. 2º, § 1º, da Lei 8.072/90. *Habeas corpus denegado*"



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

6ª VARA CRIMINAL

**AVENIDA DOUTOR ABRAAO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP
01133-020**

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

(HC 149.942-MG, j. em 06.04.2010, DJe de 03.05.2010) ...).

Recomende-se o réu no presídio em que
se encontra recolhido.

Nome do réu no rol, oportunamente.

Custas “ex lege”.

P. R. I. e C.

São Paulo, 03 de abril de 2017.

JOSÉ FERNANDES FREITAS NETO

Juiz de Direito

**DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA**